ZAKON

O KOMUNALNIM TAKSAMA

("Sl. novine Srednjobosanskog kantona", br. 2/2012, 5/2014 i 2/2018)

I. OPĆE ODREDBE

Član 1

(Predmet Zakona)

Ovim Zakonom o komunalnim taksama (u daljnjem tekstu. Zakon) propisuje se način plaćanja komunalnih taksa (u daljnjem tekstu: taksa) na podiučju Srednjobosanskog kantona (u daljnjem tekstu: Kanton).

Član 2

(Osnov plaćanju takse)

Taksa se plaća:

a) za svaku istaknutu firmu;

b) za držanje sredstava za igru u ugostiteljskim i ostalim objektima kojima priređivanje zabavnih igara nije osnovna djelatnost (bilijar, fliperi, videoigre, pikado i slično);

c) za organiziranje muzike uživo u ugostiteljskom objektu:

d) za zauzimanje pločnika i ostalih javnih površina ispred poslovnih prostorija;

e) za isticanje plakata i panoa na javnim mjestima.

Član 3

(Utvrđivanje visine takse)

Visina takse, po predmetima i uslugama za čije se korištenje plaća taksa, utvrđuje se se odlukom općinskoga vijeća, s tim da visina takse ne može biti viša od visine određene Tarifom komunalnih taksa (u daljnjem tekstu: Tarifa) koja je sastavni dio ovoga zakona.

Visinu takse za istaknutu firmu općinsko vijeće utvrdit će prema zonama određenim općinskom odlukom i drugim vlastitim kriterijima, u skladu sa stavom (1) ovoga člana.

Član 4

(Isticanje i pojam firme)

(1) Pravna i fizička lica koja obavljaju djelatnost na osnovu odobrenja nadležnoga organa dužna su na vidno mjesto svih prostorija gdje obavljaju djelatnost istaknuti naziv firme.

(2) Pod nazivom firme podrazumijeva se: naziv firme pod kojim je takseni obveznik registriran kod nadležnoga organa, sjedište lica, kao i broj, odnosno naziv poslovne jedinice kada se firma ističe na poslovnu jedinicu.

(3) Firma se ističe najkasnije danom početka obavljanja djelatnosti.

Član 5

(Obveznik plaćanja takse)

(1) Obveznik plaćanja takse je lice koje koristi predmet ili uslugu za čije korištenje je propisano plaćanje takse.

(2) Ako za istu taksu postoje dva ili više obveznika, njihova obaveza je solidarna.

Član 6

(Plaćanje takse)

Taksa se plaća u trenutku nastanka taksene obaveze, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Član 7

(Nastanak i prestanak taksene obaveze)

(1) Taksena obaveza nastaje u trenutku kada se počinje koristiti predmet ili usluga za čije korištenje je propisano plaćanje takse.

(2) Taksena obaveza prestaje kada nadležni organ iz stava (1) člana 4. ovoga zakona donese upravni akt o prestanku obavljanja djelatnosti pravnog ili fizičkog lica i kada takseni obveznik ukloni naziv firme s vidnoga mjesta u svim prostorijama gdje je obavljalo djelatnost.

Član 8

(Pripadanje i uplata prihoda)

(1) Taksa se plaća u gotovom novcu i prihod je jedinica lokalne samouprave, u skladu sa Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Srednjobosanskom kantonu ("Službene novine Srednjohosanskog kantona", broj 3/10)

(2) Taksa se uplaćuje na uplatni račun prihoda od taksa kod ovlaštene organizacije za obavljanje platnoga prometa.

II. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA TAKSE

Član 9

(Subjekti oslobođeni od plaćanja takse)

(1) Od plaćanja takse oslobođeni su:

a) država Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Kanton te jedinice lokalne samouprave s područja Kantona i njihovi organi;

b) ustanove iz oblasti predškolskoga obrazovanja, obrazovanja, nauke, kulture, zaštite kulturne i historijske baštine, sporta, zdravstva, veterinarstva i socijalne zaštite koje osniva Federacija Bosne i Hercegovine, Kanton, odnosno općine te humanitarne i dobrotvorne organizacije;

c) udruženja ratnih vojnih invalida, udruženja porodica poginulih boraca, udruženja demobilisanih boraca, udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskoga vijeća obrane te udruženja civilnih žrtava rata;

d) udruženje koje ne obavlja privrednu djelatnost;

e) pravno i fizičko lice koje prvi put pokreće privrednu ili uslužnu djelatnost, za prvu godinu obavljanja djelatnosti;

f) samostalni poljoprivrednik, stočar i pčelar;

g) notar.

(2) Osim oslobađanja iz stava (1) ovoga člana, obveznicima plaćanja takse koji obavljaju niskoakumulativne i deficitarne djelatnosti koje su takvima utvrđene odlukom općinskoga vijeća, taksa se umanjuje za 50%.

(3) Preduzetniku koji prvi put pokreće privrednu ili uslužnu djelatnost vrijeme oslobađanja od plaćanja takse može svojim odlukama odrediti jedinica lokalne samouprave.

Član 10

(Zahtjev za oslobađanje od plaćanja takse)

Zahtjev za oslobađanje od plaćanja takse podnosi se Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine - nadležnoj općinskoj ispostavi (u daljnjem tekstu: Porezna uprava).

III. NAČIN PRIJAVLJIVANJA I NAPLATE TAKSE

Član 11

(Prijava za razrez takse)

(1) Obveznik plaćanja takse iz tačaka a) i b) člana 2. ovoga zakona dužan je Poreznoj upravi podnijeti prijavu za razrez takse.

(2) Prijava iz stava (1) ovoga člana sadrži sljedeće podatke; naziv firme, sjedište ili prebivalište obveznika plaćanja takse, broj obveznikovog računa (otvorenog kod ovlaštene organizacije za obavljanje platnoga prometa), mjesto gdje je firma istaknuta, broj istaknutih firmi, mjesto gdje se sredstva za igru nalaze te vrstu i broj sredstava za igru, kao i tačan iznos takse iz Tarife.

(3) Oblik i sadržaj prijave iz stava (1) ovoga člana propisuje ministar finansija.

Član 12

(Rokovi podnošenja prijave)

(1) Prijava za razrez takse iz člana 11. ovoga zakona podnosi se do 31. januara tekuće godine, prema stanju na dan 1. januara tekuće godine za koju se razrez obavlja.

(2) Promjene nastale nakon 1. januara tekuće godine, odnosno tokom godine takseni obveznik dužan je prijaviti Poreznoj upravi najkasnije pet dana od dana nastanka promjene.

(3) Taksenom obvezniku koji ne podnese prijavu u skladu sa stavovima (1) i (2) ovoga člana ili dadne netačne podatke, razrez takse obavit će se prema tarifi uvećanoj za 50%.

(4) Novoregistrirani takseni obveznik iz tačaka a) i b) člana 2. ovoga zakona dužan je podnijeti prijavu najkasnije 30 dana nakon početka obavljanja djelatnosti

Član 13

(Prijava početka korištenja)

Takseni obveznik iz tačke c) člana 2. ovoga zakona dužan je najkasnije tri dana prije početka organiziranja muzike uživo prijaviti Poreznoj upravi dan početka i dan završetka organiziranja muzike uživo.

Član 14

(Rokovi plaćanja takse)

(1) Taksu iz tačaka a) i b) člana 2. ovoga zakona takseni obveznik plaća u roku od 15 dana nakon isteka roka za prijavljivanje takse.

(2) Taksu iz tačaka c) i e) člana 2. ovoga zakona takseni obveznik plaća u roku od sedam dana od nastanka taksene obaveze.

(3) Taksu iz tačke d) člana 2. ovoga zakona takseni obveznik plaća kod nadležnoga organa unaprijed, prije izdavanja rješenja za zauzimanje pločnika ili ostalih površina, srazmjemo vremenu za koje se odobrenje izdaje.

(4) Iznimno od stava (3) ovoga člana, ako se odobrenje izdaje na period duži od jedne godine, taksa se plaća za svaku iduću godinu unaprijed do 31. januara tekuće godine.

Član 15

(Prijava obračunate i plaćene takse)

(1) Takseni obveznik iz tačaka c). d) i e) člana 2. ovoga zakona dužan je Poreznoj upravi podnijeti prijavu obračunate i plaćene takse.

(2) Prijava iz stava (1) ovoga člana podnosi se do 5. u mjesecu za prethodni mjesec.

Član 16

(Nalog za prinudnu naplatu)

Ako takseni obveznik u propisanome roku ne uplati taksu, Porezna uprava će, u skladu s odredbama Zakona o poreznoj upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12 i 7/13), provesti postupak naplate takse.

Član 17

(brisano)

IV. POVRAT TAKSE

Član 18

(Rješavanje o zahtjevu za povrat)

(1) Obveznik od kojega je taksa i kamata naplaćena a koju nije bio dužan platiti, ima pravo na povrat.

(2) Zahtjev za povrat podnosi se Poreznoj upravi koja je nadležna za utvrđivanje takse.

Član 19

(Primjena propisa u vezi s komunalnim taksama)

U dijelu razreza takse, naplate, zastarijevanja, povrata, kamata i ostalih poslova u vezi s komunalnim taksama u kojem to nije posebno uređeno ovim zakonom, primjenjivat će se odredbe Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 33/02, 28/04, 57/09 i 40/10).

V. NADZOR

Član 20

(Nadležnost nadzora)

Nadzor nad primjenom ovoga zakona obavljaju Ministarstvo finansija Srednjobosanskog kantona i Porezna uprava, Kantonalni porezni ured Novi Travnik.

VI. TARIFA KOMUNALNIH TAKSA

Član 21

(Visina godišnje takse)

Tarifni broj 1.

Za svaku istaknutu firmu, oznaku, obilježje ili natpis na poslovnim i ostalim prostorijama, objektima i mjestima kojima se označava da određeno pravno ili fizičko lice obavija izvjesnu djelatnost ili zanimanje, plaća se godišnja taksa koja ne može biti veća od 10.000,00 KM.

tač. 1-59 (*brisano*)

Napomena:

Ako se pod jednom firmom obavlja više djelatnosti za koje je općinskom odlukom propisana različita taksa, taksa se razrezuje i plaća za djelatnost za koju je propisana najviša taksa.

Ako se firma ističe u drugom polugodištu, taksa se razrezuje i plaća u iznosu od 50% od propisane.

Tarifni broj 2.

Za držanje sredstava za igru u ugostiteljskim i ostalim objektima kojima priređivanje zabavnih igara nije osnovna djelatnost, plaća se godišnje, po jednom komadu, odnosno predmetu, taksa koja ne može biti veća:

- na bilijar, flipere, videoigre, pikado i slično, od 300.00 KM

Napomena:

Ako se sredstva za igru počnu koristiti u drugom polugodištu, propisana taksa umanje se za 50%

Tarifni broj 3.

Za držanje muzike uživo u ugostiteljskom objektu plaća se taksa koja ne može biti veća, dnevno, od 50.00 KM

Tarifni broj 4.

Za zauzimanje pločnika i ostalih javnih površina ispred poslovnih prostorija plaća se:

1. za postavljanje stolova ispred ugostiteljskih objekata, slastičarnica i ostalih objekata radi pružanja ugostiteljskih usluga, plaća se, po 1 m² zauzete javne površine, taksa koja ne može biti veća, mjesečno, 2,00 KM

2. za postavljanje stolova, pultova, tezgi-stolova i ostalog za prodaju knjiga, razglednica, bižuterije i ostalih proizvoda, plaća se, po 1 m² zauzete javne površine, taksa koja ne može biti veća, mjesečno, od 1,00 KM

Tarifni broj 5.

Za isticanje plakata i panoa na javna mjesta određena za te namjene, plaća se jednokratna taksa koja ne može biti veća:

- za seriju do 100 komada, od 50,00 KM

- za seriju preko 100 komada, od 100,00 KM

Za postavljanje stalnih panoa i displeja na javna mesta određena za te namjene, plaća se jednokratna taksa koja ne može biti veća, po 1 m² mjesečno, od 10,00 KM

VII. KAZNENE ODREDBE

Član 22

(Prekršaji pravnoga lica i odgovornog lica u pravnoj osobi)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice:

a) ako ne istakne firmu u skladu sa članom 4. ovoga zakona;

b) ako ne podnese prijavu ili ako da netačne podatke za razrez takse (član 11. ovoga zakona).

c) ako ne podnese prijavu u roku iz člana 12. ovoga zakona.

d) ako ne prijavi Poreznoj upravi dan početka i dan završetka organiziranja muzike uživo (član 13. ovoga zakona);

c) ako ne plati taksu u skladu sa članom 14. ovoga zakona,

f) ako ne podnese prijavu obračunate i plaćene takse (član 15. ovoga zakona).

(2) Za prekršaj iz stava (1) ovoga člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 1.000,00 KM.

Član 23

(Prekršaji fizičkoga lica)

Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 500,00 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice:

a) ako ne istakne firmu u skladu sa članom 4. ovoga zakona:

b) ako ne podnese prijavu ili ako da netačne podatke za razrez takse (član 11. ovoga zakona);

c) ako ne podnese prijavu u roku iz člana 12. ovoga zakona;

d) ako ne prijavi Poreznoj upravi dan početka i dan završetka organiziranja muzike uživo (član 13. ovoga zakona);

e) ako ne plati taksu u skladu sa članom 14. ovoga zakona;

f) ako ne podnese prijavu obračunate i plaćene takse (član 15. ovoga zakona).

Član 24

(Izricanje kazne u prekršajima)

(1) Postupak izricanja kazne u prekršajima zbog povreda odredbi ovoga zakona pokreće Porezna uprava, a rješenje o prekršaju donosi općinski sud.

(2) O žalbi na prvostepeno rješenje iz stava (1) ovoga člana rješava Kantonalni sud u Novom Travniku,

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 25

(Plaćanje nastalih taksenih obaveza)

Za taksene obaveze nastale do dana stupanja na snagu ovoga zakona taksa se plaća prema propisima koji su važili u trenutku nastanka taksene obaveze, osim taksenih obaveza prema tarifnom broju 1. Tarife koje će se plaćati prema odredbama ovoga zakona.

Član 26

(Prestanak važenja Zakona)

Danom stupanja na snagu ovoga zakona prestaje važiti Zakon o komunalnim taksama ("Službene novine Srednjobosanskog kantona", broj: 5/97, 1/2000, i 7/06)

Član 27

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Srednjobosanskog kantona".

Tip dokumenta:	Propis
Naslov:	**ZAKON O KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. novine Srednjobosanskog kantona", br. 2/2012, 5/2014 i 2/2018)**
Rubrika:	XIII-5 - Porezi, akcize i poreski postupak/Takse
Nivo dokumenta:	Srednjobosanski kanton
Glasilo:	**Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 2/2018 od 15/03/2018**
Vrsta propisa:	Zakoni
Propis na snazi:	18/02/2012 -
Verzija na snazi:	23/03/2018 -
Ukaz:	Na osnovu tačke j) stava 1. člana 32a. Ustava Srednjobosanskog kantona ("Službene novine Srednjobosanskog kantona", broj: 1/97, 5/97, 6/97, 2/98, 7/98 - ispravka teksta, 8/98, 10/2000, 8/03, 2/04 i 14/04), donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNIM TAKSAMA I Proglašavam Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o komunalnim taksama, koji je donijela Skupština Srednjobosanskog kantona na XXVII. sjednici održanoj 30. januara 2018. godine Broj: 01-02-40/18 PREDSJEDAVAJUĆI 31. januara 2018. SKUPŠTINE Travnik Josip Kvasina, s. r.
Donosilac:	Skupština Srednjobosanskog kantona
Unijeto u bazu:	01/02/2022
Komentar urednika:	-
Radi dobijanja potpunijih informacija o svim verzijama ovog propisa, aktivirajte tab "lična karta propisa".	
Komentar korisnika:	-

Mijenjanje komentara korisnika